



PUTUSAN
Nomor 1356 K/PDT/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

SITI AMINAH, bertempat tinggal di Dusun Batu Ongo, RT 002, RW 004, Desa Maman, Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Surahman. MD, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat & Konsultan Hukum dari Law Office SS & Partners, beralamat di Jalan Bungur Nomor 19, Sumbawa Besar, Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Oktober 2022;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

KEPALA DESA MAMAN, bertempat tinggal di Desa Maman, Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Ketut Sumadi Arta, S.H., dan kawan-kawan, beralamat di Jalan Garuda Nomor 1, Sumbawa Besar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 4 November 2022;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Hal. 1 dari 7 Halaman Putusan Nomor 1356 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat adalah hubungan Kerja antara atasan dan bawahan sebagaimana Surat Keputusan terakhir yakni Surat Keputusan Kepala Desa Maman Nomor 141.3/1/I/kpts/2021, tanggal 4 Januari 2021 tentang Mutasi Jabatan Perangkat Desa Maman dengan komposisi jabatan Penggugat I dari Jabatan Lama sebagai Sekretaris Desa ke Jabatan Baru yakni Kepala Urusan Keuangan, sementara Penggugat II dengan posisi Jabatan Lama Sebagai Kepala Urusan Keuangan ke Jabatan Baru adalah sebagai Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum;
3. Menyatakan hukum, tindakan mengabaikan Putusan Perkara Nomor 45/G/2021/PTUN.MTR., yang amarnya menyatakan Membatalkan Surat Keputusan Kepala Desa Maman Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pemberhentian Perangkat Desa, adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat dengan telah melakukan pelantikan Staf Kantor Desa Maman yang baru kepada orang lain adalah sebuah perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar gaji Penggugat selama 15 bulan dengan perhitungan:
$$\text{Gaji Penggugat} = \text{Rp}2.650.000,00 \times 15 \text{ bulan} = \text{Rp}39.750.000,00$$

(tiga puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total kerugian Penggugat adalah sebesar Rp39.750.000,00 (tiga puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat yaitu kerugian Materiil dan Immateriil sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari, sejak putusan *inkracht* dalam perkara ini hingga putusan tersebut dijalankan oleh Tergugat;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Hal. 2 dari 7 Halaman Putusan Nomor 1356 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau:

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya: Kompetensi Absolut (Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tidak berwenang);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sumbawa Besar telah memberikan Putusan Nomor 45/Pdt.G/2022/PN.Sbw., tanggal 28 Maret 2023 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat adalah hubungan hukum yang sah antara atasan dan bawahan sebagaimana surat keputusan terakhir yakni Surat Keputusan Kepala Desa Maman Nomor 141.3/1/I/kpts/2021, tanggal 4 Januari 2021 tentang Mutasi Jabatan Perangkat Desa Maman sepanjang mengenai pengangkatan Penggugat dengan posisi Jabatan Lama Sebagai Kepala Urusan Keuangan ke Jabatan Baru adalah sebagai Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum;
4. Menyatakan hukum, tindakan mengabaikan Putusan Perkara Nomor 45/G/2021/PTUN.MTR., yang amarnya menyatakan Membatalkan Surat Keputusan Kepala Desa Maman Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pemberhentian Perangkat Desa, adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat dengan telah melakukan pelantikan Staf Kantor Desa Maman yang baru kepada orang lain adalah sebuah perbuatan melawan hukum;

Hal. 3 dari 7 Halaman Putusan Nomor 1356 K/Pdt/2024



6. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sejumlah Rp2.650.000,00 perbulan x 15 bulan = sejumlah Rp39.750.000,00 (tiga puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
7. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sejumlah Rp615.000,00 (enam ratus lima belas ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Menimbang bahwa pada tingkat banding, Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram telah memberikan Putusan Nomor 82/PDT/2023/PT MTR., tanggal 15 Juni 2023, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Sbw., tanggal 28 Maret 2023 yang dimohonkan banding tersebut:

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 22 Juni 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Oktober 2022, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Juni 2023, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 4/Akta.Kas/2023/PN Sbw., *Juncto* Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Sbw., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di kepaniteraan pengadilan negeri tersebut pada tanggal 6 Juli 2023;

Hal. 4 dari 7 Halaman Putusan Nomor 1356 K/Pdt/2024



Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 6 Juli 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram Nomor 82/PDT/2023/PT.MTR., tanggal 15 Juni 2023 yang dimohonkan kasasi tersebut;

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menolak eksepsi dan Jawaban Tergugat/Pembanding/Termohon Kasasi;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat/Pembanding/Termohon Kasasi;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 1 Agustus 2023, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 6 Juli 2023 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 1 Agustus 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tidak terdapat kesalahan dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa dengan diterbitkannya Keputusan Kepala Desa Maman Nomor 22 Tahun 2022, tanggal 9 September 2022 tersebut serta adanya

Hal. 5 dari 7 Halaman Putusan Nomor 1356 K/Pdt/2024



undangan kepada Penggugat dalam acara pelantikan pengangkatan kembali Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum sebanyak 2 (dua) kali namun acara pelantikan tersebut tidak terlaksana karena Penggugat telah menolak untuk dilantik, hal ini membuktikan Tergugat telah tunduk dan taat serta melaksanakan atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 45/G/2021/PTUN MTR;

- Bahwa dengan ditolaknya pelantikan pengangkatan kembali Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum Desa Maman Kecamatan Moyo Hulu oleh Penggugat, maka hal tersebut merupakan kehendak Penggugat sendiri, sehingga Tergugat tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, demikian pula tindakan Tergugat yang telah melantik staf yang baru dalam mengisi Jabatan Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum Desa Maman Kecamatan Moyo Hulu yang telah lama lowong/kosong selama 6 (enam) bulan pada tanggal 27 April 2023 adalah sah secara hukum dan bukan pula merupakan perbuatan melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi SITI AMINAH tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **SITI AMINAH**, tersebut;

Hal. 6 dari 7 Halaman Putusan Nomor 1356 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 29 April 2024 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Anggota tersebut dan Syaifullah, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Syaifullah, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi	<u>Rp480.000,00 +</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata,

ENNID HASANUDDIN
NIP. 195907101985121001

Hal. 7 dari 7 Halaman Putusan Nomor 1356 K/Pdt/2024